

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1498/2531

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ
เกษตรฯ

โจทก์

นายเจริญ นิสสะ กับพวก

จำเลย

นายเจริญ นิสสะ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

วามว่า จำเลยที่ 1 ฎีกาเป็นข้อสาระสำคัญแห่งคดีอันควรขึ้นสู่การพิจารณาและ
วินิจฉัยของศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเงินในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของจำเลยที่ 1 ไว้ก่อน หากศาลจะให้หาประกันที่สมควรมาวางต่อศาล จำเลยที่ 1 ก็
พร้อมที่จะปฏิบัติตามทันที

หมายเหตุ โจทก์แถลงข้างคำร้องว่าได้รับสำเนาแล้ว (อันดับ 60)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2529 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการ
ขายทอดตลาดบ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ของจำเลยที่ 1 เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่ง
ให้ขายทรัพย์สินดังกล่าวแก่นายสมชาย สัยละมัย ในราคา 10,000 บาท จำเลยที่ 1 ยื่น
คำร้องในวันเดียวกันขอให้เลื่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวไปสักนัดหนึ่ง เพื่อ
หาเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นสอบโจทก์และเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว
ทนายโจทก์แถลงคัดค้านและเจ้าพนักงานบังคับคดีแถลงว่าได้ดำเนินการขายทอด

ตลาดตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกา เสร็จสิ้นในเวลา 10.10 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ยื่น
คำร้องขอเลื่อนคดี ภายหลังการขายทอดตลาดเสร็จสิ้น อีกทั้งก่อนขายทอดตลาดได้
ประกาศทางเครื่องขยายเสียงด้วยแล้ว จึงไม่อนุญาตให้เลื่อนการขายทอดตลาดให้
ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 59)

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว
(อันดับ 60 แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ระงับการจ่ายเงินค่าขายทอดตลาดทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้
ตามคำพิพากษาไว้ในระหว่างอุทธรณ์

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ระงับการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไว้ใน
ระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ระงับการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไว้ใน
ระหว่างฎีกา

(สุนทร จันทระศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ